

Between Potential and Ideal - split chapter

ממשל של פוטנציאל

חוק, כוח, אמון ותיקון שאינו גאולה

ממשל נראה מבחוץ כמו תחום של מוסדות: ממשלה, חוק, בתי משפט, משטרה, צבא, תקציב, בחירות, ועדות, נהלים, משרדים, תקנות, זכויות וחובות. חברה נראית מבחוץ כמו אוסף של אנשים, קבוצות, אינטרסים, זיכרונות, פחדים, רצונות ותקוות.

אבל מתחת לכל אלה מסתתרת שאלה אחת:

איך הופכים ריבוי אנשי לצורה שמסוגלת לחיות בלי להיהפך לאלימות?

לאדם יש רצון.

לאדם יש פחד.

לאדם יש כוח.

לאדם יש צורך.

לאדם יש יכולת.

לאדם יש זיכרון.

לאדם יש פצע.

לאדם יש אפשרות שעדיין לא קיבלה מקום.

זהו הפוטנציאל החברתי.

אבל פוטנציאל חברתי לבדו אינו חברה יציבה. הוא יכול להפוך לשיתוף פעולה, יצירה, שוק, תרבות, חינוך, רפואה, משפט ואחריות. והוא יכול גם להפוך לכוח גולמי, נקמה, שבטיות, כאוס, כפייה ופחד.

כדי שפוטנציאל אנשי יהפוך לחברה, הוא צריך לעבור דרך תווך: חוק, אמון, מוסד, נוהל, שפה משותפת, אחריות, גבול, זכות, חובה, ייצוג, ביקורת.

כנוסחת־מפה, לא כנוסחה אמפירית להצבה, אפשר לנסח זאת כך:

= חברה יציבה

פוטנציאל אנשי × אמון × חוקיות צודקת × תיאום

כוח שרירותי × פחד × שחיתות × אי־ודאות

או באנגלית:

= Stable Society

Human Potential × Trust × Just Lawfulness × Coordination

Arbitrary Power × Fear × Corruption × Uncertainty

כל המשתנים כאן הם קטגוריות מחשבה, לא גדלים מדידים באותה יחידה. זו אינה נוסחה של מדע המדינה, אלא מפת יחס. הכוונה ב־Arbitrary Power אינה לכל כוח ציבורי, אלא לכוח שאינו מתווך באחריות, חוק ואמון.

הממשל הוא ניסיון להפוך כוח לצורה.

החוק הוא ניסיון להפוך רצון לגבול.

המוסד הוא ניסיון להפוך החלטה פרטית לאחריות ציבורית.

והחברה היא המקום שבו כל אלה נבחנים לא בתיאוריה, אלא בחיים.

ממשל טוב אינו מבטיח אדם טוב.

הוא מנסה לבנות צורה שבה גם אדם לא-מושלם לא יוכל להרוס הכול בקלות.

1. מצב טבע אינו רק עבר; הוא אפשרות תמידית

קל לחשוב על מצב טבע כעל סיפור עתיק: לפני המדינה, לפני החוק, לפני המוסדות. אבל מצב טבע אינו רק נקודת התחלה היסטורית. הוא אפשרות שחוזרת בכל פעם שהתווך נשבר.

כאשר החוק אינו נאכף.

כאשר האמון קורס.

כאשר כוח פרטי מחליף סמכות ציבורית.

כאשר מוסדות נראים כמסכה ולא כמסגרת.

כאשר כל אדם מתחיל לחשוב שהוא חייב להגן על עצמו מפני כולם.

במונחי הטקסט הזה, ולא כהגדרה מלאה של המסורת הפילוסופית, מצב טבע אינו רק עבר מדומיין; הוא גם שם לקריסת תווך שאפשר לסמוך עליו.

מצב טבע אינו בהכרח יער.

לפעמים הוא משרד ממשלתי שאיש אינו מאמין לו.

לפעמים הוא כביש שבו כל אחד נוהג כאילו האחרים אינם קיימים.

לפעמים הוא רשת חברתית שבה אין חוק, רק קהל.

לפעמים הוא מדינה שבה החוק קיים על הנייר, אבל הכוח מחליט בפועל.

אפשר לנסח זאת כך:

In this text: State of Nature = Collapse of Trusted Mediation

או:

במונחי הטקסט הזה: מצב טבע = קריסת תווך שאפשר לסמוך עליו

החברה אינה יוצאת ממצב הטבע פעם אחת ולתמיד. היא יוצאת ממנו שוב ושוב, בכל יום שבו אנשים מאמינים שעדיף להם לפנות לחוק מאשר לנקמה, למוסד מאשר לכוח, לשפה מאשר לאגרוף.

זו אינה גאולה.

זו תחזוקה.

2. חוק: צורה שמגבילה כוח כדי לאפשר חירות

חוק נראה לפעמים כמו מגבלה. והוא באמת מגבלה.

אבל לא כל מגבלה היא דיכוי. ולא כל חוק הוא חירות. חוק יכול גם למסד עוול; לכן השאלה אינה רק האם יש חוק, אלא איזה חוק, מי מחוקק אותו, כיצד הוא נאכף, והאם אפשר לתקן אותו.

כביש בלי כללים אינו חופש תנועה. הוא סכנה.

משחק בלי חוקים אינו משחק פתוח יותר. הוא מתפרק.

שפה בלי תחביר אינה יצירתית יותר. היא נעשית בלתי ניתנת להעברה.

חוק הוא צורה שמגבילה אפשרויות מסוימות כדי לאפשר אפשרויות אחרות.

כנוסחת־מפה:

Law at its best = Constraint that Enables Shared Freedom

או:

חוק במיטבו = מגבלה שמאפשרת חירות משותפת

החוק אומר: לא כל מה שאפשר לעשות מותר לעשות. לא כל כוח הוא סמכות. לא כל רצון פרטי יכול להפוך מיד לעובדה ציבורית.

אבל חוק עצמו יכול להיהפך לאליל. כאשר החוק שוכח את האדם שלמענו נוצר, הוא הופך ממסגרת לכלוב. כאשר הוא נאכף בלי הקשר, בלי שיקול דעת, בלי אנושיות ובלי ביקורת, הוא מתחיל להיראות כמו צדק רק מפני שהוא מסודר.

חוק חי צריך שני דברים הפוכים:

יציבות — כדי שאפשר יהיה לסמוך עליו.

תיקון — כדי שלא יהפוך לפסל.

חוק שאינו יציב אינו חוק.

חוק שאינו ניתן לתיקון אינו צדק.

3. לגיטימיות: למה אנשים מסכימים להישמע

כוח יכול לגרום לאדם לציית.

לגיטימיות גורמת לו להכיר בכך שהציות אינו רק פחד.

זו אחת השאלות המרכזיות של כל ממשל:

למה שאדם יקבל החלטה שלא הוא קיבל?

למה שיקבל חוק שלא הוא ניסח?

למה שיסכים להפסיד בבחירות, במשפט, בוויכוח ציבורי?

לגיטימיות אינה אהבה לשלטון. היא אמון מינימלי בכך שהשלטון אינו רק כוח פרטי בתחפושת ציבורית.

כמפת כוחות, לא כמודל מדידה של לגיטימציה, אפשר לומר:

= Legitimacy

Recognized Authority × Trust × Procedural Fairness × Accountability

Coercion × Corruption × Arbitrary Power

או:

= לגיטימיות

סמכות מוכרת × אמון × הוגנות הליכית × אחריותיות

כפייה × שחיתות × כוח שרירותי

זו אינה נוסחה להצבה מספרית, ואינה מודל מדעי של לגיטימציה. היא דרך להחזיק יחד כמה מן הכוחות שמגדילים או שוחקים אותה.

כאשר סמכות נשענת רק על כוח, היא מפחידה.

כאשר סמכות נשענת רק על אהדה, היא שברירית.

כאשר סמכות נשענת על הליך הוגן, הגבלה עצמית, ביקורת ואמון, היא יכולה להחזיק גם מחלוקת.

ממשל נבחן לא רק כשהעם מסכים איתו.

הוא נבחן כשהאנשים מפסידים ועדיין מאמינים שהמשחק לא היה מזויף.

4. ריבונות: מי מחזיק את ההחלטה האחרונה?

ריבונות היא אחד המושגים הכבדים ביותר בפוליטיקה. היא שואלת: מי מחזיק את ההחלטה האחרונה כאשר אין הסכמה?

אבל ריבונות מסוכנת בדיוק משום שהיא נוגעת בקצה.

מי שמחזיק את ההחלטה האחרונה עלול להתחיל לחשוב שהוא גם מחזיק את האמת האחרונה.

כאן מופיעה הסכנה הגדולה של השלטון: הבלבול בין סמכות לבין אמת.

סמכות היא היכולת להכריע.

אמת היא השאלה אם ההכרעה נכונה.

שלטון בריא יודע שהן אינן אותו דבר.

Authority ≠ Truth

או:

סמכות ≠ אמת

סמכות יכולה להפוך הכרעה למחייבת בתוך מסגרת נתונה; היא אינה יכולה להפוך אותה לנכונה.

הממשלה יכולה להחליט.

החוק יכול לחייב.

בית המשפט יכול לפסוק.

הרוב יכול לבחור.

אבל עצם ההכרעה אינה הופכת את הדבר לטוב. היא רק הופכת אותו למחייב בתוך המערכת.

לכן ריבונות צריכה גבולות. לא מפני שאין צורך בהחלטה אחרונה, אלא מפני שההחלטה האחרונה היא המקום שבו האידיאל הכי קרוב להפוך לאילול.

5. הפרדת רשויות: לא אמון עיוור, אלא חשד מתוכנן

הפרדת רשויות אינה מבוססת על אמונה שבני אדם רעים בלבד. היא מבוססת על הבנה עמוקה יותר: גם אדם טוב משתנה כאשר הכוח מצטבר אצלו בלי גבול.

כוח משנה את מי שמחזיק בו.

כוח מייצר עיוורון.

כוח מחפש נוחות.

כוח נוטה להסביר לעצמו שהוא הכרחי.

לכן ממשל בריא אינו שואל רק "מי האדם הנכון?" אלא "מה יקרה אם האדם הנכון יטעה, יתפתה, יפחד, יתעייף, או יתחיל להאמין שהוא המדינה?"

הפרדת רשויות היא חשד מתוכנן.

אבל היא אינה רק חשד. היא גם חלוקת תפקידים, מומחיות וקצב: מי מחוקק, מי מבצע, מי מפרש, מי בודק, ומי יכול לעצור חריגה.

Separation of Powers = Divided Function + Mutual Limitation in Service of Public Trust

או:

הפרדת רשויות = חלוקת תפקידים + הגבלה הדדית בשירות אמון ציבורי

הרשות המחוקקת יוצרת חוק.

הרשות המבצעת מפעילה.

הרשות השופטת בוחנת גבולות.

תקשורת, חברה אזרחית, אקדמיה, ביקורת ציבורית ומוסדות פיקוח מוסיפים שכבות נוספות של ראייה.

לא כדי לשתק.

כדי למנוע מן הכוח לשכוח שהוא רק תווך.

כאשר כל הכוח מתרכז במקום אחד, הממשל נעשה מהיר יותר.

אבל לעיתים בדיוק משום כך הוא נעשה מסוכן יותר.

6. בחירות: מדידת רצון שאינה זהה לאמת

בחירות הן מנגנון חיוני. הן הדרך שבה חברה אומרת: השלטון אינו רכוש פרטי; הוא חוזר אל הציבור לביחנה.

אבל בחירות אינן קסם. הן אחד המנגנונים החשובים ביותר להחלפת כוח בלי אלימות, אך הן אינן מודדות אמת פילוסופית.

הן מודדות העדפות, פחדים, תקוות, נאמנויות, זהויות, מידע, תעמולה, עייפות, זיכרון, אינטרס ולעיתים גם ייאוש. הן מודדות הכרעה ציבורית לגיטימית, לא אמת פילוסופית.

כנוסחת־מפה:

Election Result = Legitimate Aggregation of Preference Under Conditions of Information, Identity, Fear and Hope

או:

תוצאת בחירות = צבירה לגיטימית של העדפות תחת תנאים של מידע, זהות, פחד ותקווה

לכן בחירות הן הכרחיות, אבל לא מספיקות.

דמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב.

היא שלטון הרוב בתוך מסגרת שמגינה גם מפני הרוב.

הרוב נותן כיוון.

החוק נותן גבול.

הזכויות נותנות קו אדום.

המוסדות נותנים זמן.

הביקורת נותנת ראייה נוספת.

כאשר בחירות מוצגות כאמת כולה, הרוב עלול להפוך לאליל. כאשר המוסדות מבטלים את הרצון הציבורי לגמרי, הם הופכים לפסל. הדמוקרטיה החיה נמצאת במתח ביניהם.

7. זכויות: גבולות שהחברה מציבה לעצמה

זכות היא דבר מוזר.

היא אינה כוח פיזי.

היא אינה חפץ.

היא אינה גדר שניתן לגעת בה.

ובכל זאת היא יכולה לעצור שוטר, להגביל ממשלה, להגן על מיעוט, לפתוח בית ספר, לאפשר דיבור, למנוע השפלה.

זכות היא גבול שהחברה מציבה לעצמה לפני שהיא יודעת מי יהיה חלש מחר.

Right = Institutionally Protected Human Possibility Against Power

או:

זכות = אפשרות אנושית מוגנת מפני כוח

לא כל אפשרות היא זכות. זכות היא אפשרות שהחברה מחליטה – או מכירה – שאסור להשאיר חשופה לכוח.

בין אם מבינים זכויות כקודמות למדינה ובין אם כמעוגנות בחוק, בפועל הן צריכות צורה מוסדית כדי להגן על אדם ממשי.

זכויות אינן רק "מה שמגיע לי". הן מנגנון שמונע מן החברה להפוך כל אדם לאמצעי. הן אומרות: גם כאשר אתה לא הרוב, גם כאשר אתה לא חזק, גם כאשר אתה לא יעיל, גם כאשר אתה לא אהוב – יש דברים שאסור לעשות לך.

אבל גם זכויות אינן חיות לבד. הן צריכות מוסדות, פרשנות, אכיפה, תרבות, אחריות והכרה הדדית.

זכות בלי מוסד היא הבטחה חלשה.

מוסד בלי זכות הוא כוח מסודר.

חברה בריאה צריכה את שניהם.

8. חובות: הצד השני של האפשרות

חברה שמדברת רק על זכויות עלולה לשכוח שכל זכות דורשת עולם שמחזיק אותה.

חופש ביטוי דורש תרבות שמסוגלת לשמוע.

זכות לקניין דורשת מערכת שמכירה בגבולות.

זכות למשפט הוגן דורשת שופטים, עורכי דין, זמן, ראיות, אמון.

זכות לחינוך דורשת מורים, מבנים, תקציב, שפה, סבלנות.

זכות לבריאות דורשת רופאים, תשתיות, ידע, אחריות ציבורית.

חובה אינה רק מה שהשלטון מטיל על האזרח. חובה היא ההכרה שאפשרות משותפת דורשת נשיאה משותפת.

Duty = Legitimate Share in the Cost of Maintaining Shared Possibility

או:

חובה = חלק לגיטימי במחיר התחזוקה של אפשרות משותפת

כאן צריך להיזהר: שלטון יכול להשתמש במילה "חובה" כדי למחוק זכויות. אבל חברה יכולה להשתמש במילה "זכות" כדי לשכוח את התנאים שמאפשרים לה.

חובה ציבורית לגיטימית צריכה להיות מנומקת, מוגבלת, כללית ככל האפשר ונתונה לביקורת; אחרת היא הופכת משותפות לדרישת ציות.

המתח בין זכות לחובה אינו בעיה שצריך להעלים.

הוא אחד ממנגנוני החיים של חברה.

9. מוסד: זיכרון ציבורי עם אחריות

מוסד הוא דרך לגרום לחברה לזכור גם כאשר האנשים מתחלפים.

אדם עוזב.

פקיד מתחלף.

שר נבחר ומוחלף.

שופט פורש.

דור מתעייף.

משבר מגיע.

המוסד אמור להחזיק צורה מעבר למצב רוח של אדם יחיד.

Institution = Public Memory with Procedure and Accountability

או:

מוסד = זיכרון ציבורי עם הליך ואחריות

מוסד טוב אינו רק בניין, משרד או חותמת. הוא סדר פעולה שמנסה להפוך החלטות לניתנות לבדיקה, תיקון והמשכיות.

אבל מוסד יכול גם להירקב.

כאשר ההליך נשאר והאחריות נעלמת, נוצרת בירוקרטיה מתה. כאשר הטופס חשוב יותר מן האדם, כאשר הנוהל מגן בעיקר על עצמו, כאשר שום אדם אינו מרגיש שהוא נושא את ההחלטה — המוסד הופך מן התווך אל המחסום.

מוסד חי אומר: אינני האדם, אבל אני משרת את האדם.

מוסד מת אומר: האדם הוא הפרעה לנוהל.

10. בירוקרטיה: כשהצורה שוכחת את החיים

בירוקרטיה נולדה כדי לפתור בעיה אמיתית: איך מטפלים בהרבה אנשים בלי להפוך כל מקרה להחלטה שרירותית של אדם אחד?

היא יוצרת כללים, טפסים, שלבים, אחריות, תיעוד, אחידות.

בלי בירוקרטיה, האזרח תלוי במצב רוח.

עם יותר מדי בירוקרטיה, הוא נעלם בתוך מערכת.

Bureaucracy = Procedure Without Face

when

Procedure > Person

או:

Between Potential and Ideal - distribution package

בירוקרטיה מתה = הליך בלי פנים

כאשר

ההליך < האדם

הבעיה אינה עצם ההליך. הליך הוא אחד הכלים החשובים של צדק. הבעיה מתחילה כאשר ההליך אינו יודע לזהות מקרה, חריג, כאב, עיכוב, אי-אפשרות.

ממשל טוב אינו מבטל בירוקרטיה. הוא מחזיר לה פנים.

פנים פירושם מסלול ערעור ברור, כתובת אנושית, חריגים מוגדרים, ואחריות של מישור לראות שההליך לא הרס את המטרה שלשמה נוצר.

הוא שואל:

מי נושא באחריות?

מי יכול לתקן?

מי רואה את האדם?

מי מזהה שהטופס הפך לקיר?

11. שחיתות: כאשר התווך נמכר מבפנים

שחיתות אינה רק גניבת כסף. זו הצורה הגסה שלה.

בעומק, שחיתות היא מכירה של התווך הציבורי לטובת אינטרס פרטי.

Corruption = Private Capture of Public Mediation

או:

שחיתות = השתלטות פרטית על תווך ציבורי

לא רק כסף נתפס כאן כפרטי; גם נאמנות, קשרים, מידע, משרות ויכולת הכרעה יכולים להימכר מבפנים.

כאשר שופט מוכר פסק דין, החוק קיים אבל התווך נשבר.

כאשר פקיד מחלק רישיון לפי קשרים, ההליך קיים אבל ההוגנות מתה.

כאשר תקציב ציבורי הופך לכלי נאמנות, המדינה קיימת אבל הציבור נעלם.

כאשר משרה ניתנת לא לפי יכולת אלא לפי נאמנות, המוסד מתחיל לשרת את עצמו.

שחיתות מסוכנת לא רק מפני שהיא לא צודקת. היא מסוכנת מפני שהיא הורסת את האמונה שהמערכת עדיין יכולה לתווך בין אנשים שאינם מכירים זה את זה.

אחרי שחיתות גדולה, גם פעולה תקינה נראית חשודה.

זה הנזק העמוק ביותר: השחיתות ממשיכה לעבוד גם אחרי המעשה, מפני שהיא משאירה אחריה עולם שבו קשה להאמין.

12. מסים: אמן שנגבה בכפייה

מס הוא אחד המקומות שבהם החברה מגלה את המתח שלה בגלוי.

מצד אחד, מס הוא חובה חוקית. אדם אינו משלם רק כי הוא רוצה.

מצד שני, בלי מס אין תשתיות, ביטחון, בריאות, חינוך, משפט, תחזוקה, רשת ביטחון, מוסדות, עתיד משותף.

מס הוא חובה חוקית שיש בה כפייה, והיא מבקשת להפוך לאמון.

Tax = Mandatory Contribution to Shared Capacity

או:

מס = חובה כספית לבניית יכולת משותפת

כאשר אזרח מאמין שהמס הופך לתשתית, שירות, ביטחון, חינוך או תיקון — החובה אינה נעלמת, אבל היא מקבלת צורה ציבורית.

כאשר הוא מאמין שהמס נבלע בשחיתות, בזבז, אינטרס זר או ניתוק — המס נעשה סימן להשפלה.

לכן הבעיה במס אינה רק כמה לוקחים. היא גם מה חוזר, למי, באיזו שקיפות, ובאיזו תחושת הוגנות.

מס בלי אמון הוא כוח.

מס עם אמון חלקי הוא מחיר של חברה.

גם במס עם אמון גבוה נשאר מתח.

אבל בלי מס כלל, החברה צריכה להעמיד פנים שהאפשרות המשותפת מתחזקת מעצמה.

13. כוח חוקי: האלימות שהחברה מנסה לקשור

כל מדינה מחזיקה כוח. משטרה, צבא, ענישה, מעצר, כפייה, גבול.

השאלה אינה האם יש כוח.

השאלה היא האם הכוח קשור.

כוח שאינו קשור לחוק הוא אלימות פרטית.

חוק שאינו מגובה בכוח עלול להפוך לבקשה מנומסת.

ממשל חי נמצא במתח שבין השניים.

Legitimate Force = Power Bound by Law, Oversight, Proportionality, Necessity and Purpose

או:

כוח לגיטימי = כוח הקשור בחוק, בפיקוח, במידתיות, בנחיצות ובתכלית

הסכנה הגדולה היא שהכוח יתחיל להגן על עצמו בשם הסדר. לכן חברה צריכה לשאול שוב ושוב:

מי רשאי להפעיל כוח?

מול מי?

באיזו מידה?

באיזה הליך?

מי בודק אחר כך?

מה קורה כאשר הכוח טועה?

האם יש דרך לתקן?

האם יש מי שיכול לומר לא?

כוח ציבורי חייב להיות חזק מספיק כדי להגן.

ומוגבל מספיק כדי לא להפוך לדבר שממנו צריך הגנה.

14. חירום: הרגע שבו האידיאל מתפתה לוותר על עצמו

מצב חירום הוא אחד המבחנים הקשים ביותר של ממשל.

מלחמה.

מגפה.

קריסת תשתית.

אסון טבע.

טרור.

משבר כלכלי.

כאוס ציבורי.

ברגעים כאלה, החברה מבקשת מהירות, הכרעה, ריכוז כוח, חריגה מן השגרה. לפעמים בצדק. יש רגעים שבהם הליך רגיל אינו מספיק.

אבל חירום מסוכן מפני שהוא משכנע את המערכת שהחריגה היא האמת העמוקה שלה.

Emergency = Temporary Exception with a Temptation Toward Permanence

או:

חירום = חריגה זמנית עם פיתוי להפוך לקבועה

ממשל בריא צריך לדעת לפעול בחירום בלי להתאהב בו.

לכן מצב חירום חייב גבולות:

זמן.

פיקוח.

תכלית.

ביקורת.

שקיפות ככל האפשר.

חזרה לשגרה.

אפשרות ערעור.

זיכרון של מה נעשה בשם הצורך.

הבעיה אינה שהממשל משתמש בכוח בזמן חירום.

הבעיה מתחילה כאשר הכוח מגלה כמה נוח לו בלי מגבלות.

15. חברה אזרחית: מה שהמדינה אינה יכולה להיות במקומנו

לא כל דבר טוב יכול להגיע מן המדינה.

קהילה, אמון שכונתי, עזרה הדדית, תרבות, עמותות, איגודים, קהילות אמונה, מועדונים, תנועות, קבוצות לימוד, משפחות, שכנים, יוזמות מקומיות — כל אלה הם תווכים שאינם ממשלה, אבל בלעדיהם גם ממשלה טובה נחלשת.

Civil Society = Shared Life Outside Direct State Control

או:

חברה אזרחית = חיים משותפים מחוץ לשליטה הישירה של המדינה

מדינה חזקה מדי עלולה לבלוע את החברה.

מדינה חלשה מדי עלולה להפקיר אותה.

חברה אזרחית חזקה מדי בלי חוק יכולה להפוך לשבטיות, מאפיה או כוח מקומי.

מחוץ למדינה אין פירושו מחוץ לכוח; גם קהילה יכולה להגן, וגם קהילה יכולה להדיר, להשתיק ולדרוש נאמנות.

חברה אזרחית חלשה מדי משאירה את האדם לבד מול המדינה והשוק.

האיזון אינו פשוט. אבל חברה בריאה צריכה יותר מממשל. היא צריכה מקומות שבהם אנשים מתרגלים אמון בלי צו.

16. שפה ציבורית: המקום שבו חברה חושבת בקול

חברה אינה מתקיימת רק דרך מוסדות. היא מתקיימת גם דרך שפה.

המילים שבהן אנשים מדברים על צדק, ביטחון, בגידה, חירות, מסורת, קידמה, אויב, אזרח, עם, חוק, זכויות, אחריות — אינן רק מילים. הן מפות פעולה.

כאשר השפה הציבורית נשברת, גם המוסדות מתקשים לעבוד.

אם כל יריב הוא בוגד, אין אופוזיציה.

אם כל ביקורת היא שנאה, אין תיקון.

אם כל חוק הוא דיכוי, אין מסגרת.

אם כל כוח הוא צדק, אין גבול.

אם כל פשרה היא חולשה, אין חברה.

Public Language at its best = Shared Map of Conflict Without Dehumanization

או:

שפה ציבורית במיטבה = מפה משותפת של מחלוקת בלי מחיקת האדם

שפה משותפת אינה מספיקה; גם פחד יכול להפוך לשפה משותפת. השאלה היא האם השפה מאפשרת מחלוקת בלי להפוך אדם לאויב מוחלט.

חברה לא צריכה להסכים על הכול. להפך, חברה חיה מכילה מחלוקת. אבל היא צריכה דרך לדבר על מחלוקת. בלי להפוך אותה מיד למלחמת קיום.

שפה ציבורית בריאה אינה מעלימה כאב.

היא נותנת לו צורה שאינה חייבת להפוך לאלימות.

17. רוב ומיעוט: מבחן הכוח שלא צריך הכול

רוב הוא מנגנון הכרעה. הוא חשוב. חברה שאינה יודעת להכריע נתקעת.

אבל רוב אינו בעלות על החברה.

המיעוט אינו טעות סטטיסטית.

המיעוט הוא תזכורת לכך שהחברה גדולה מן ההחלטה האחרונה שלה.

Majority Decides

Minority Rights Reveal the Limit of Power

או:

הרוב מכריע

זכויות המיעוט מגלות את גבול הכוח

דמוקרטיה בריאה אינה אומרת שהמיעוט תמיד צודק. היא אומרת שגם כאשר המיעוט מפסיד, אסור למחוק את תנאי האפשרות שלו להיות חלק מן החברה.

היום אתה רוב.

מחר אתה מיעוט.

הכלל שנוח לך להפעיל היום על האחר עלול להמתין לך בעתיד.

לכן זכויות מיעוט אינן נדיבות של הרוב. הן ביטוח מוסרי של החברה מפני עצמה.

18. מדיניות ציבורית: הרצון שפוגש ביצוע

מדיניות היא המקום שבו אידיאל פוליטי צריך לעבור דרך מציאות.

סיסמה יכולה להיות נקייה.

תכנית עבודה לא.

מדיניות צריכה לפגוש תקציב, כוח אדם, לוחות זמנים, מידע חסר, התנגדות, תמריצים, אזרחים אמיתיים, טעויות, מערכות ישנות, השלכות לא צפויות.

Policy = Ideal Under Implementation Constraints

או:

Between Potential and Ideal - distribution package

מדיניות = אידיאל תחת מגבלות ביצוע

כאן מתגלה אחד הפערים הגדולים בין פוליטיקה לממשל.

פוליטיקה יודעת להבטיח צורה.

ממשל צריך לגרום לה לעבוד.

חברה צריכה לחיות עם התוצאה.

מדיניות טובה אינה רק כוונה טובה. היא צריכה לדעת:

מי יבצע?

מי יממן?

מי ייפגע?

מי ירוויח?

מה יקרה אם אנשים יגיבו אחרת מן הצפוי?

איך נמדוד?

איך נתקן?

איך נצא אם נכשלנו?

אידיאל שאינו שואל על ביצוע אינו עדיין מדיניות.

הוא עדיין חלום.

19. מדידה: מה שנכנס למדד ומה שנשאר בחוץ

ממשל מודד כדי לראות.

אבטלה.

תוצר.

עוני.

פשיעה.

ציונים.

תורים.

שביעות רצון.

זיהום.

תקציב.

תמותה.

דיוור.

אמון.

בלי מדידה, הממשל עיוור. אבל מדידה אינה המציאות עצמה.

Metric $\neq$ Reality

Metric = Selected Visibility

Metric also shapes behavior

או:

מדד $\neq$ מציאות

מדד = נראות נבחרת

מדד גם מעצב התנהגות

כל מדד מראה משהו ומסתיר משהו. והוא לא רק מתאר; הוא גם משנה התנהגות. מה שנמדד מקבל תשומת לב. מה שלא נמדד עלול להיעלם מן ההחלטה.

אם מודדים רק כמות, איכות נשחקת.

אם מודדים רק מהירות, הקשבה נשחקת.

אם מודדים רק עלות, כבוד נשחק.

אם מודדים רק תפוקה, אדם נעשה אמצעי.

זה לא אומר שלא צריך למדוד. להפך. צריך למדוד, אבל לזכור שכל מדידה היא בחירה. ממשל בריא אינו עובד בלי מדדים. הוא רק לא סוגד להם.

20. נוסחת הממשל של הפוטנציאל

כנוסחת־מפה רעיונית, לא כמודל כמותי להצבה ולא ככלי להשוואה מספרית בין מדינות, משטרים או ממשלות, אפשר להציע:

= Governed Potential

Human Potential $\times$ Lawfulness $\times$ Institutional Trust $\times$ Civic Participation $\times$ Corrective Capacity

Unjustified Coercion $\times$ Corruption $\times$ Fear $\times$ Administrative Friction $\times$ Information Distortion

ובעברית:

= פוטנציאל ממושל

פוטנציאל אנושי $\times$ חוקיות $\times$ אמון מוסדי $\times$ השתתפות אזרחית $\times$ יכולת תיקון

כפייה בלתי מוצדקת $\times$ שחיתות $\times$ פחד $\times$ חיכוך מנהלי $\times$ עיוות מידע

Between Potential and Ideal - distribution package

כאשר:

Human Potential = מה אנשים יכולים ליצור, ללמוד, לשאת ולתקן

Lawfulness = עד כמה הכוח קשור לחוק ולא לשרירות

Institutional Trust = עד כמה אנשים מאמינים שהמוסדות עדיין מתווכים ולא משתלטים

Civic Participation = עד כמה הציבור אינו רק נשלט אלא גם שותף

Corrective Capacity = עד כמה קיימת יכולת לערער, לבדוק, לתקן ולשנות כיוון

Unjustified Coercion = כפייה בלתי מוצדקת; לא כל כפייה חוקית, אלא כפייה שרירותית, עודפת, לא-מידתית, או כזו שהופכת מתווך אחרון לברירת מחדל של המערכת

Corruption = כמה התווך הציבורי נמכר לאינטרס פרטי

Fear = כמה הפחד מחליף אמון

Administrative Friction = כמה המערכת מקשה על פעולה ותיקון

Information Distortion = כמה השפה, המדד והמידע מתנתקים מן המציאות

הכוונה כאן אינה לכל כפייה חוקית, אלא לכפייה בלתי מוצדקת: כפייה שרירותית, עודפת, לא-מידתית, או כזו שהופכת מתווך אחרון לברירת מחדל של המערכת.

זו אינה מתמטיקה של מדינה. זו מתמטיקה של תשומת לב.

במונחי המפה הזאת, ממשל מתחזק כאשר:

↑ Lawfulness

↑ Institutional Trust

↑ Accountability

↑ Civic Participation

↑ Capacity to Correct

והוא נחלש כאשר:

↑ Unjustified Coercion

↑ Corruption

↑ Arbitrary Power

↑ Fear

↑ Information Distortion

↑ Administrative Friction

ממשל טוב אינו זה שאין בו כוח.

ממשל טוב הוא זה שבו הכוח נשאר קשור.

21. תיקון שלטוני שאינו גאולה

אין ממשל גואל.

כל ממשל יטעה.

כל חוק ישאיר מקרה קשה.

כל מוסד יישחק.

כל רוב יתפתה להרחיב את כוחו.

כל מיעוט עלול להרגיש שקולו נעלם.

כל מערכת תיצור בירוקרטיה.

כל מדד יסתיר משהו.

כל מצב חירום יפתה את השלטון להישאר במצב חירום.

החלום על שלטון מושלם הוא מסוכן בדיוק כמו החלום על שוק מושלם, מבנה מושלם, תיאוריה מושלמת או אדם מושלם. הוא מבקש אידיאל שיפטור אותנו מן הצורך לתקן.

אבל יש ממשל מתקן.

ממשל מתקן אינו מבטיח שלא יהיה כוח. הוא מבקש שהכוח יהיה קשור.

הוא אינו מבטיח שלא תהיה טעות. הוא מבקש שתהיה דרך לערער.

הוא אינו מבטיח שלא תהיה מחלוקת. הוא מבקש שלא כל מחלוקת תהפוך לאויבות.

הוא אינו מבטיח שלא יהיו מוסדות. הוא מבקש שהמוסדות לא ישכחו את האדם.

הוא אינו מבטיח שלא תהיה כפייה. הוא מבקש שהכפייה תישאר מוגבלת, גלויה, מנומקת וניתנת לביקורת.

ממשל מתקן שואל:

האם הכוח עדיין קשור לחוק?

האם החוק עדיין קשור לאדם?

האם המוסד עדיין משרת את הציבור?

האם הציבור עדיין מסוגל לבקר?

האם המיעוט עדיין יכול להישאר חלק מן החברה?

האם החירום עדיין זמני?

האם המדדים עדיין רואים את מה שחשוב?

האם השפה הציבורית עדיין מאפשרת מחלוקת בלי למחוק את האחר?

האם יש דרך לתקן בלי לפרק הכול?

בין פוטנציאל לאידיאל, ממשל אינו רק שליטה. הוא אחריות על התווך שבין אנשים.

הוא שואל האם אפשר להפוך ריבוי אנושי לצורה שאינה מוחקת את הריבוי. האם אפשר לבנות חוק שאינו אליל. האם אפשר להחזיק כוח בלי לעבוד אותו. האם אפשר לאפשר חירות בלי להפקיר את החלש. האם אפשר ליצור סדר שאינו דורש מן האדם להיעלם.

התיקון שלו אינו גאולה. הוא פעולה חוזרת של כיוול:

רצון → חוק

חוק → מוסד

מוסד → אמון

אמון → השתתפות

השתתפות → ביקורת

ביקורת → תיקון

תיקון → אפשרות מחודשת

כאשר הצורה השלטונית נשארת פתוחה מספיק כדי לשרת חיים, היא אידיאל חיי.

כאשר היא נסגרת על עצמה ודורשת שהחיים יתאימו אליה בכל מחיר, היא הופכת לאליל.

לכן החוק העמוק של ממשל וחברה אינו:

Maximize Control

אלא:

Hold Shared Human Potential Without Devouring the Human

ובעברית:

לא למקסם שליטה.

להחזיק פוטנציאל אנושי משותף בלי לבלוע את האדם.

מדינה אינה רק כוח.

מדינה היא הבטחה שהכוח ייקשר.

חוק אינו רק איסור.

חוק הוא צורה שמנסה לאפשר חירות משותפת.

מוסד אינו רק נוהל.

מוסד הוא זיכרון ציבורי שצריך להישאר אחראי.

חברה אינה רק אוסף אנשים.

חברה היא מערכת שמחליטה אילו אפשרויות יוכלו להופיע בלי להרוס זו את זו.

וממשל בריא אינו זה שמצא סדר מושלם.

ממשל בריא הוא זה שמצליח לשמור על יחס חי בין כוח, חוק, אמון, אדם וזמן.